# CARTÓRIO DE DESCOBERTO/MG

Tabelionato de Notas · Tabelião Jorge Arantes · 0800 591 4458 · (32) 3142-0642 (WhatsApp) · cartoriodescoberto.com

## Escritura Pública de Inventário e Partilha

**(extrajudicial – fração de 50% do imóvel pertencente à falecida)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cotação nº | 2026/09-SB-01 | Data | 22/09/2026 |
| Solicitante | Dr. Sandro Borges (Advogado – Power Mind, BH) | Validade | 30 dias ou até reajuste da tabela |

### 1. Objeto

Inventário extrajudicial e partilha dos direitos da falecida (nome a informar) sobre o imóvel prometido à venda ao Dr. Sandro Borges em dezembro/1993, com preço quitado em janeiro/1994. Como não há prova inequívoca de quitação em vida (recibo com firma reconhecida, comprovante bancário ou documento equivalente), é preciso inventariar a parte dela para, em seguida, lavrar a compra e venda (Cotação 2026/09-SB-02). As duas escrituras podem ser lavradas no mesmo dia, inclusive de forma eletrônica (e-Notariado, por videoconferência).

### 2. Parâmetros considerados

| Parâmetro | Valor considerado | Fonte / observação |
|---|---|---|
| Valor de mercado do imóvel (100%) | R$ 450.000,00 | Informado pelo solicitante. Usado no lugar do valor do IPTU (≈ R$ 300.000,00) porque é o parâmetro que SEF/MG e Prefeitura tendem a adotar. |
| Fração inventariada | 50% (meação da falecida) | Presume casamento em comunhão (universal, ou parcial com aquisição onerosa na constância). A outra metade é do cônjuge sobrevivente e não é inventariada. |
| Base de cálculo do ITCD | R$ 225.000,00 | 50% × valor de mercado. Prevalece a avaliação da SEF/MG. |
| Alíquota do ITCD/MG | 5% | Lei Estadual 14.941/2003, art. 10. |
| Herdeiros | Não informados | Presume-se que são todos maiores, capazes e concordes. Número e qualificação não alteram o ITCD total, mas afetam certidões e procuração. |
| Data do óbito | Não informada | Define se há multa e juros sobre o ITCD (item 5). |
| ISSQN | Não incide | O Município de Descoberto não cobra ISSQN sobre atos notariais. |

### 3. Quadro de custos

| Item | Valor | Observação |
|---|---|---|
| ITCD (5% × R$ 225.000,00) | R$ 11.250,00 | Recolhido à SEF/MG antes da escritura. Valor sem multa/juros. |
| Multa e juros de mora sobre o ITCD | Depende da data do óbito | Referência: multa espontânea de até 12% (R$ 1.350,00) + SELIC. Ver item 5. |
| Emolumentos – escritura de inventário e partilha | *a lançar pelo sistema* | Tabela 2026 (Lei 15.424/2004), sobre a base de R$ 225.000,00 ou a avaliação fiscal, se maior. |
| Taxa de Fiscalização Judiciária (TFJ) | *a lançar pelo sistema* | Vinculada à faixa da escritura. |
| Recompe | *a lançar pelo sistema* | Vinculado à faixa da escritura. |
| Arquivamentos, traslado, certidões e comunicações (CENSEC/DOI/CNIB) | *a lançar pelo sistema* | Conforme quantidade de documentos e de partes. |
| Total estimado | R$ 11.250,00 + emolumentos | Sem multa/juros do ITCD e sem o registro no Cartório de Imóveis. |

*Não incluídos: registro da partilha no Cartório de Registro de Imóveis, honorários advocatícios e certidões pedidas fora do cartório.*

### 4. Ressalvas quanto aos herdeiros e à via extrajudicial

- É preciso saber **se o casal teve filhos** e se todos são **maiores e capazes**. Se não houver descendentes, herdam os ascendentes vivos e/ou o cônjuge (CC, art. 1.829). Se algum herdeiro já tiver falecido, entram os sucessores dele por representação.
- Havendo herdeiro menor ou incapaz, a via extrajudicial só é possível nas hipóteses da Resolução CNJ 35/2007 (com as alterações da Res. CNJ 571/2024), que exigem partilha em partes ideais e manifestação do Ministério Público. Caso contrário, o inventário é judicial.
- Todos os herdeiros e o cônjuge sobrevivente devem concordar com a partilha e estar assistidos por advogado. **Como o Dr. Sandro é o comprador, convém avaliar se ele pode, sem conflito de interesses, assistir os herdeiros** (pode ser preciso outro advogado).
- O **cônjuge sobrevivente** precisa estar vivo e capaz. Se também tiver falecido, será preciso outro inventário (do meeiro), o que aumenta o custo.
- Se a falecida deixou **outros bens**, eles entram na Declaração de ITCD. A escritura pode tratar só deste imóvel, deixando os demais para sobrepartilha, conforme a análise.
- Herdeiros casados comparecem com o cônjuge, salvo no regime de separação total de bens.

## 5. Ressalva sobre multa e juros do ITCD

- Em MG, o ITCD *causa mortis* vence em **180 dias contados do óbito** (Lei 14.941/2003, art. 13). Pagamento após o prazo tem **multa de mora** (Lei 6.763/1975, art. 56: 0,15% ao dia até 30 dias, 9% do 31º ao 90º dia e 12% após 90 dias, quando o pagamento é espontâneo) e **juros pela SELIC** desde o vencimento.
- Como a compra foi em 1993 e o óbito pode ser antigo, **é provável que haja multa e juros**. Referência: 12% de R$ 11.250,00 = R$ 1.350,00, mais a SELIC acumulada, que pode ser relevante se o óbito for antigo.
- Se o fisco lavrar auto de infração antes do pagamento espontâneo, a penalidade é maior (multa de revalidação). Por isso, recomenda-se declarar e recolher espontaneamente.
- Aplicam-se a lei e a alíquota **vigentes na data do óbito** (STF, Súmula 112). Se o óbito for anterior à Lei 14.941/2003, as regras de alíquota e multa devem ser conferidas.
- O valor exato será calculado pela SEF/MG na Declaração de Bens e Direitos (DBD), com base na data do óbito e na avaliação do imóvel.

## 6. Documentos necessários (verificação prévia)

- **Falecida:** certidão de óbito; RG/CPF; certidão de casamento atualizada (até 90 dias) e pacto antenupcial, se houver; CND de tributos federais (Receita/PGFN) em nome dela.
- **Cônjuge sobrevivente e herdeiros:** RG, CPF, comprovante de endereço, profissão; certidões de nascimento/casamento atualizadas; dados dos cônjuges dos herdeiros.
- **Imóvel:** certidão de inteiro teor da matrícula com ônus reais e ações reipersecutórias (até 30 dias); CND de IPTU/débitos municipais; espelho do IPTU. Se rural: CCIR, ITR (5 anos), CAR e georreferenciamento, quando exigido.
- **Tributário:** Declaração de Bens e Direitos (DBD) do ITCD na SEF/MG, DAE pago e Certidão de Pagamento/Desoneração do ITCD.
- **A cargo do cartório:** busca de testamento (CENSEC), consulta à CNIB (indisponibilidade), DOI e demais comunicações.
- **Advogado:** OAB e minuta/esboço da partilha.
- A lista pode aumentar após a análise da matrícula (por exemplo, se o imóvel não estiver em nome do casal ou houver averbações pendentes).

*Cartório de Descoberto/MG – Jorge Arantes, Tabelião e Registrador Civil.*